

처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처, □□처

[제 목] 자녀돌봄휴가 사용 부적정

[행정상조치] 시정, 개선

[내 용]

1. 업무개요

공사는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제3장의 2 (일·가정의 양립 지원)와 「인사규정」 및 「임직원 복무관리기준」에 따라 직원의 자녀 양육과 돌봄 및 일·가정 양립을 지원하기 위해 자녀돌봄휴가 제도를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제54조(휴가의 종류)에서는 직원의 유급휴가를 연차휴가, 병가, 공가 및 특별휴가로 구분하고 있으며, 같은 규정 제61조(특별휴가) 제11항 및 「임직원 복무관리기준」에 따르면 자녀가 있는 직원은 연간 2일의 범위에서 유급으로 ‘자녀돌봄휴가’를 받을 수 있으며, 자녀가 2명 이상인 경우 등은 연 1일을 가산하는 것으로 규정하고 있다.

그리고 자녀돌봄휴가는 ①어린이집·유치원·「초·중등교육법」 제2조 각 호 학교(이하 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우(온라인 수업 등 포함), ②어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우, ③미성년자 또는 장애인인 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우, ④질병, 사고 등의 사유로 미성년자 또는 장애인인 자녀를 돌봐야 하는 경우에 해당할 때에만 사용할 수 있는 것으로 제한하고 있다.

아울러 「임직원 복무관리기준」에서는 자녀돌봄휴가를 사용하고자 하는 직원은 [표 1]의 서류로 증빙하여야 하며, 증빙이 곤란하다고 판단될 경우에는 연가로 변경하는 것으로 규정하고 있다.

[표 1] 특별휴가(자녀돌봄시간) 사용 시 증빙서류

- 어린이집등의 휴업·휴원·휴교 또는 온라인 수업을 증빙할 수 있는 서류, 학부모 알림장, 가정통신문 등
- 자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 일정 또는 교사와의 상담일정을 확인할 수 있는 학부모 알림장, 가정통신문 등
- 병원 진료여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 약국영수증 등

3. 감사결과 확인된 문제점

2022년부터 2024년까지의 자녀돌봄휴가 사용 직원 123명에 대한 근무 상황부를 확인한 결과, [표 2]와 같이 ○○처 ▷급 ㉠와 ■■처 ▷급 ㉡는 연간 개인별로 부여되는 자녀돌봄휴가를 초과하여 사용한 사실이 확인되었다.

[표 2] 특별휴가(자녀돌봄휴가) 초과 사용자 현황(2022.01.01.~2024.12.31.)

소 속	직 급	성 명	특별휴가 부여기간	특별휴가 초과시간	특별휴가 사용일	특별휴가 사용시간	비 고
○○처	▷급	㉠	연간 3일 (2자녀)	2시간 30분	2022-01-14	09:00~18:00	연간 특별휴가 허용일 초과사용
					2022-04-04	09:00~18:00	
					2022-10-18	15:30~18:00	
					2022-11-03	09:00~18:00	
■■처	▷급	㉡	연간 2일 (1자녀)	4시간	2022-02-23	09:00~14:00	
					2022-05-13	09:00~18:00	
					2022-11-16	09:00~18:00	

또한, 직원이 자녀돌봄휴가 사용 시 가정통신문, 자녀 진료확인서 등의 증빙서류를 제출하여야 하나 2022년부터 2024년까지의 자녀돌봄휴가 사용자 중 총 26명이 해당 서류를 제출하지 않은 것으로 확인됨에 따라 감사기간 중 개인별로 소명자료(가정통신문, 자녀의 진료확인서 등)를 기한(2025.4.17.~4.29.) 내에 제출할 것을 요청하여 이에 대한 적정성 여부를 확인하였다.

그 결과, [표 3]과 같이 ●●실 ▷급 ㉠ 및 ○○처 ▷급 ㉡는 특별휴가 사용일과 제출한 증빙서류의 사유 발생일이 상이하였으며, ○○처 ▷급 ㉡, ○○처 ◀급 ㉢, ●● ▷급 ㉣·▷급 ㉤·◀급 ㉥·◀급 ㉦은 자녀돌봄 휴가 사용에 대한 증빙서류를 제출하지 않았거나 자녀돌봄휴가와 무관한 서류를 제출하였다.

[표 3] 특별휴가(자녀돌봄휴가) 증빙 불가 내역(2022.01.01.~2024.12.31.)

소 속	직 급	성 명	특별휴가 부여기간	특별휴가 증빙불가	특별휴가 사용일	특별휴가 사용시간	비 고
●●실	▶급	㉠	연간 2일 (1자녀)	5시간	2024-03-20	13:00~18:00	사유발생일 상이
○○처	▷급	㉡	연간 3일 (3자녀)	6일 5시간 30분	2022-01-04	09:00~18:00	사유발생일 상이, 증빙서류 미제출, 또는 자녀돌봄과 무관한 서류 제출
					2023-02-15	09:00~18:00	
					2023-05-26	09:00~18:00	
					2023-08-04	10:00~16:30	
					2024-02-13	09:00~18:00	
					2024-06-07	09:00~18:00	
					2024-08-16	09:00~18:00	
○○처	◀급	㉢	연간 2일 (1자녀)	1일	2024-06-07	09:00~18:00	증빙서류 미제출, 또는 자녀돌봄과 무관한 서류 제출
●●	▷급	㉣	연간 3일 (2자녀)	1일	2022-05-06	09:00~18:00	
	▷급	㉤	연간 2일 (1자녀)	1일 7시간	2022-02-18	15:30~18:00	
					2022-05-27	09:00~12:00	
					2024-02-23	16:30~18:30	
					2024-08-29	17:00~18:00	
					2024-09-06	16:30~18:00	
					2024-11-01	13:00~18:00	
	◀급	㉥	연간 2일 (1자녀)	1일	2023-08-21	07:00~16:00	
	◀급	㉦	연간 2일 (1자녀)	1일 4시간	2022-02-28	09:00~18:00	
					2022-07-08	17:00~18:00	
					2022-07-21	17:00~18:00	
					2022-11-04	17:00~18:00	
					2022-11-16	17:00~18:00	

따라서 ◇◇처는 연간 개인별로 부여되는 특별휴가 초과 사용자 ▷급 ㉠ 외 1인과 특별휴가 사용 시 적정한 증빙서류를 제출하지 못한 ►급 ㉡ 외 6명의 기 사용된 특별휴가에 대하여 「임직원 복무관리기준」에 따라 연가 변경 등으로 적절하게 조치하여야 하고, □□처와 협의하여 유사사례 재발 방지를 위해 [표 4]의 예시와 같이 특별휴가 근무상황시스템을 마련하는 등 해당 제도가 관련 규정에 따라 적절하게 운영될 수 있도록 체계적으로 관리할 필요가 있다.

[표 4] 특별휴가 근무상황시스템 (예시:교육직 공무원)

근무상황사용현황							제작기간 기준일자 : 2025-12-30	
순번	자녀명	사용 총 개월 수	사용 개월 수	회차	기간	사용일수		
1		1	1	1		1		
2				2		1		

가족돌봄휴가(유급) 0일 0시 0분 가족돌봄휴가(무급) 0일 0시 0분 가족돌봄휴가합산 0일 0시 0분

근무상황신청입력

근무상황 특별휴가 목아시간

기간 목아시간 모성보호시간 경조사휴가 출산휴가 난임치료사술휴가 여성보건휴가 교원징계교원지원휴가 수업휴가 포상휴가

연락처

사유

분부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복

분까지 1 일 0 시간 0 분

도 일 매 0 시간 0 분

자녀명 선택 ☐ 연8세초과,초등학교2학년이하

알림

아래 내용을 확인하시기 바랍니다.
공무원은 다음 사유에 해당하는 경우
연간 총 10일의 범위(유/무급 포함)에서
가족돌봄휴가를 받을 수 있음(공무원 복무예규)

- ① 어린이집 등의 휴교 등 사유로 자녀(손자녀) 돌봄
- ② 자녀(손자녀)의 어린이집 등의 공식행사, 교사 상담
- ③ 미성년자 혹은 장애인 자녀(손자녀) 병원진료 동행
- ④ 질병, 사고, 노령 등의 사유로 가족 돌봄

※ 위 요건 중 자녀 외 가족돌봄 목적이면 무급휴가 부여
※ 위 요건 중 자녀돌봄 목적이면 연간 2일 유급휴가 부여
-자녀 2명 이상 등 사유시 1일 가산(세부사유 예규참조)

※ 자녀의 수능시험 응시는 가족돌봄휴가 대상 아님
※ 가족돌봄휴가 사용 시 증빙서류를 첨부하여야 함

확인

[조치할 사항]

- ◇◇처장은 특별휴가(자녀돌봄휴가)를 부적절하게 사용한 직원 9명에 대하여 연가 변경 등 적정 조치방안을 강구하여 시행하시기 바라며, (시정)
- □□처장은 ◇◇처와 협의하여 직원들의 특별휴가 사용이 적절하게 운영될 수 있도록 특별휴가 근무상황시스템을 마련하시기 바랍니다. (개선)